

18 OCT. 2024

N°

Commission de Médiation
Droit Au Logement Opposable
du Rhône

Mme [REDACTED]
14 rue [REDACTED]
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT

Le 27/08/2024

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
(Loi n°2007-290 du 5 mars 2007)
Décision du 20 août 2024

La commission,

Vu les articles L.300-1 et L.441-2-3, II, du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les articles R.441-13 et suivants du même code ;

Vu le recours enregistré sous le n° [REDACTED] déposé par Mme [REDACTED] reçu le 16/02/2024 par le secrétariat de la commission de médiation;

Vu la décision initiale de la commission de médiation en date du 23 avril 2024 ;

Vu le recours gracieux en date du 26 juin 2024 déposé auprès de la commission ;

Vu les éléments en sa possession ;

Considérant que Mme [REDACTED] a déposé auprès de la commission de médiation de Rhône un recours gracieux relatif à la décision initiale de la commission de médiation sur son recours en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L.441-2-3 du code de la construction de l'habitation ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que la commission du 23/04/2024 avait déclaré le recours irrecevable au motif que le requérant ne se trouve dans aucune des situations définies à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le recours gracieux en date du 26/06/2024 à l'encontre de la décision, demandant le réexamen de son dossier sans apporter d'éléments nouveaux ;

Considérant que l'absence de nouveaux éléments ne permet pas à la commission de modifier sa décision ;

Par ces motifs,

Décide :

Article 1 : Le recours gracieux déposé par Mme [REDACTED] est rejeté.

Article 2 : La présente décision maintient et confirme celle du 23/04/2024.

Article 3 : La commission invite le requérant à prendre, si nécessaire, l'attache des services sociaux de secteur ou d'une association agréée pour qu'ils l'accompagnent dans ses démarches

Article 4 : La présente décision, délibérée par la commission en sa séance du 20 août 2024, sera notifiée à Mme JAOUADI

La Cheffe du Service Droits au Logement
et Prévention des Expulsions
en charge du secrétariat de la COMED



Camille 

Information complémentaire sur les voies et délais de recours :

Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander l'annulation de la décision de la commission de médiation dans les deux mois qui suivent sa notification en faisant un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent : Tribunal Administratif de Lyon, Palais juridictions administratives 184 rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03

La juridiction compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Une copie de la présente décision doit être jointe au recours à peine d'irrecevabilité.

1/12

M

69 807 Lyon



Tribunal Administratif de Lyon
Pole des juridictions administratives
186 rue Buguesclin
69433 Lyon Cedex 03.

Objet: Recours contentieux.

Par la présente, je conteste la décision de refus D410 du 23/04/2024, puis du 10/08/2024 suite au recours gracieux. La notification de rejet du recours gracieux a été envoyée le 22/08/2024. Je l'ai reçu à mon domicile début septembre.

Il est précisé sur le 1^{er} refus que "je suis déjà locataire d'un logement du parc social qui est adapté T...3 à mon handicap".

Je suis effectivement locataire d'un T3 que j'ai intégré en 2013. Il était effectivement adapté ALR en 2013.

Cependant, l'état du logement s'est fortement dégradé. Des trous / renforcements se sont formés au niveau du sol du couloir, à l'entrée de ma chambre.

Les couloirs de mon appartement sont trop étroits pour mon fauteuil roulant électrique, en effet celui-ci ne passe pas.

Lorsque j'ai emménagé en 2013, je pouvais les difficultés rencontrées dans l'appartement. En effet, je ne pouvais pas me déplacer avec un fauteuil roulant de bureau afin de circuler. Cela était très difficile à l'époque mais mon état de santé aujourd'hui ne me permet plus de le faire.

J'ai chuté à plusieurs reprises et me rendait à ma chambre.

Après, je m'aiderais des meubles et des murs pour déplacer ma chaise
résultant de bureau.

En vieillissant, j'ai perdu de la force et j'en suis aujourd'hui incapable.

Mon quotidien est devenu très difficile. Je chute régulièrement.

Toutes ces difficultés ajoutées à un handicap supplémentaire à mon
handicap déjà lourd.

Vous trouverez ci-joint un "argumentaire technique concernant l'accessibilité
du domicile de M. [REDACTED]" fait par M. [REDACTED] ergothérapeute :

Celle-ci confirme les difficultés rencontrées par M. [REDACTED] pour
se déplacer dans son logement.

Ainsi, je certifie la décision de refus D110 et le rejet des recours
gratuits.

Je vous demande de bien vouloir restituer ma demande et tenir
compte de l'urgence de ma situation. J'ai effectivement besoin

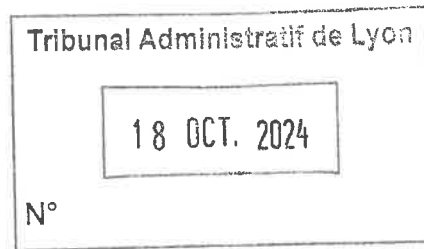
de déneiger pour accéder à un logement adapté, dans lequel
je pensais me déplacer avec mon fauteuil.

Je reste disponible pour échanger autour de ma situation, et
vous prie de recevoir mes sincères salutations.

M. [REDACTED], fait à Paris, le 16/10/201



Commission de Médiation
Droit Au Logement Opposable
du Rhône



Mme [REDACTED]
14 rue [REDACTED]
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT

Le 07/05/2024

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE
(Loi n°2007-290 du 5 mars 2007)
Décision du 23 avril 2024

La commission,

Vu les articles L.300-1 et L.441-2-3, II, du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les articles R.441-13 et suivants du même code ;

Vu le recours enregistré sous le n° [REDACTED] déposé par Mme [REDACTED] reçu le 16/02/2024 par le secrétariat de la commission de médiation;

Vu les éléments en sa possession ;

Considérant que Mme [REDACTED] a déposé auprès du secrétariat de la commission un recours en vue d'une offre de logement, dans les conditions prévues au II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, au(x) motif(s) :

- Logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge

Considérant que le requérant est déjà locataire d'un logement du parc social qui est adapté au regard de ses capacités et besoins et de son handicap ;

Considérant que dès lors, le caractère prioritaire et urgent de sa demande ne peut être retenu ;

Par ces motifs,

Décide :

Article 1 : Le recours n°2024-069-000875 déposé par Mme [REDACTED] est rejeté.

Article 2 : La commission invite le requérant à prendre, si nécessaire, l'attache des services sociaux de secteur ou d'une association agréée pour qu'ils l'accompagnent dans ses démarches

Article 3 : La présente décision, délibérée par la commission en sa séance du 23 avril 2024, sera notifiée à Mme JAOUADI.

La Cheffe du Service Droits au Logement
et Prévention des Expulsions
en charge du secrétariat de la COMED

Camille [REDACTED]

Information complémentaire sur les voies et délais de recours :

Vous pouvez faire un recours gracieux contre cette décision devant la commission de médiation dans les deux mois qui suivent sa notification.

Vous pouvez aussi faire un recours contentieux pour demander l'annulation de la décision devant le tribunal administratif compétent : Tribunal Administratif de Lyon, Palais juridictions administratives 184 rue Duguesclin 69433 LYON CEDEX 03 dans le même délai.

Si vous avez fait un recours gracieux devant la commission, le délai de recours contentieux est interrompu. Un nouveau délai de deux mois recommencera à courir à partir de la notification par la commission de médiation de la réponse à votre recours gracieux ou de la fin d'un délai de deux mois à partir de la réception de votre recours gracieux valant décision implicite de rejet du fait du silence gardé par la commission.

La juridiction compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Une copie de la présente décision doit être jointe au recours à peine d'irrecevabilité.

Tribunal Administratif de Lyon

18 OCT. 2024

Lyon, le lundi 18 décembre 2023

N°

«Publipostage_AdresseDestinataire»

CENTRE DE REFERENCE
DES MALADIES NEUROMUSCULAIRES

CONSULTATION PLURIDISCIPLINAIRE

Réf. : AB/AB

Dr Thierry PETITJEAN
Coordinateur de la consultation

«Publipostage_CopieAPrincipal»
«Publipostage_CopieAAutres»

Secrétariat :

Marie Claire NGO BAGAL
Tel : 33 (0)4 72.07.25.73
Fax : 33 (0)4 72.07.28.08

Consultation de Neurogénétique
Dr Elisabeth OLLAGNON-ROMAN

Psychologue
Ingrid DIAZ

Consultation des Troubles
Respiratoires
Dr Thierry PETITJEAN
Dr Pierre LE CAM

Infirmière de consultation :
Azziza BEN BOUTAYAB

Consultation de Médecine
Physique
et Réadaptation adulte
Dr Marie-Dorane MORARD
Dr Shams RIBAULT

Ergothérapeute
Aurélien BARRIÈRE

Consultation de cardiologie
Dr Marie-Odile RIAL

Consultation de neurologie
Dr Antoine PEGAT
Docteur Françoise BOUHOUR

■ ■ ■ ■ ■
votre santé, notre engagement

Argumentaire technique concernant

l'accessibilité du domicile de

Madame [REDACTED], née le [REDACTED]/0[REDACTED]/1974.

Nous suivons dans le cadre de la consultation pluridisciplinaire des adultes, porteurs de maladies neuromusculaires, sur le plan neuro-orthopédique, appareillages et aide-techniques, cardio-respiratoire, Madame JAOUADI Aicha, âgée de 49 ans et porteuse d'une amyotrophie spinale de type 3.

Cette pathologie est évolutive, et se traduit par une fonte musculaire sévère et irréversible.

Sur le plan fonctionnel Madame [REDACTED] a perdu la marche, elle ne tient plus en appui sur les pieds. Elle réalise tous ses transferts glissés.

Au niveau des membres supérieurs elle peut amener les mains au niveau de la bouche mais se fatigue très rapidement dans l'utilisation de ses membres supérieurs et en particulier pour les mouvements amples.

Elle vit dans un appartement au 2ème étage dans lequel elle circule assise sur sa chaise de bureau, en poussant avec ses pieds et s'agrippant aux meubles alentours. Elle bénéficie de la présence d'auxiliaires de vie qui l'accompagnent pour les transferts, l'habillage, la toilette, la préparation des repas, les courses. Elle occupe cet appartement avec son frère et sa mère. Son frère se déplace aussi avec un fauteuil roulant électrique.

A ce jour il lui est de plus en plus difficile des se transférer de sa chaise de bureau aux toilettes, à la douche, à son lit... mais du fait de l'exiguïté des lieux, elle ne peut envisager de circuler la journée avec son fauteuil.

D'autre part, le sol de l'appartement n'est pas régulier, une tranchée s'est creusée à l'entrée de sa chambre, creusée maintes fois reboucher mais sans succès. Le sol avec les aspérités rend difficile les déplacements podaux.

Nous soutenons donc Madame Jaouadi dans son projet de changement de domicile.

Aurélien [REDACTED], ergothérapeute

Document validé par Aurélien [REDACTED]